O efeito sombra dos tribunais

Pavone e Stiansen (2022), "The Shadow Effect of Courts: Judicial Review and the Politics of Preemptive Reform", *American Political Science Review* 116 (1): 322-336

Bruno Oliveira

Por que este artigo

O process tracing permite inferir a partir de um caso único?

O artigo serve de exemplo: um caso, um país, nenhuma comparação entre casos.

A pergunta central do artigo

Como tribunais podem influenciar políticas públicas quando não chegam a julgar o conflito que desencadeia a mudança?

O alvo é a visão corrente de que o juiz só influencia a política quando alguém o provoca: tribunais "have no self-starting mechanisms" (Horowitz 1977, citado na p. 322).

A teoria do efeito sombra

Efeito sombra dos tribunais: definição

Pavone e Stiansen (2022, p. 323), tradução livre

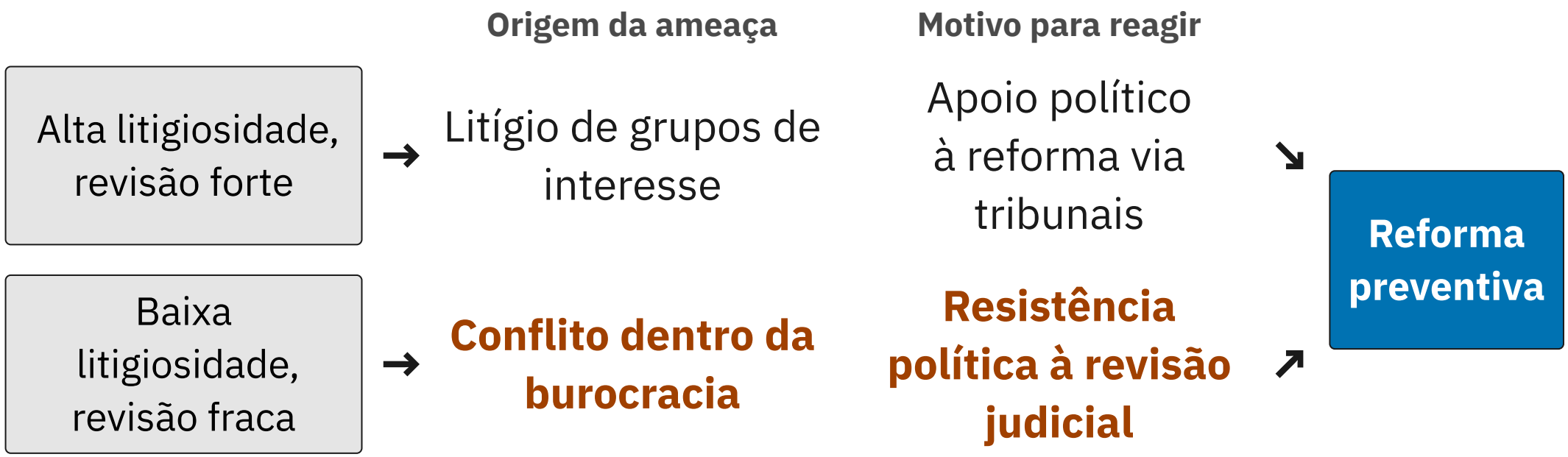
> Quando Executivo, Legislativo ou burocracia adotam mudanças custosas de prática ou de política pela mera ameaça de revisão judicial.

Efeito sombra e efeitos vizinhos

	Impacto da decisão	Teorias gerenciais	Barganha à sombra da lei	Efeito sombra
Quem age	Particulares ou governo	Governo	Particulares	Governo
Gatilho	Decisão judicial	Informação nova	Ameaça de litígio	Ameaça de revisão judicial
Reação	Reativa	Reativa	Preventiva	Preventiva
Regras do jogo	Dadas ou moldáveis	Dadas	Dadas	Moldáveis pelo governo

Resumo da Tabela 1 (p. 324). Só no efeito sombra o governo pode mexer nas regras de acesso ao tribunal.

Duas trajetórias até a reforma preventiva



Adaptado de Pavone e Stiansen (2022, p. 326), Figura 1. Em cima, o caso americano; embaixo, a proposta dos autores. Os autores falam em caminhos "equifinais" (nota 1).

Uma teoria americana posta à prova fora dos EUA

De onde vem a teoria

A evidência mais convincente do efeito sombra está "confined to the US" (p. 324), onde litígio e apoio político sobram.

O que o artigo faz

Olha para um país e um tribunal fora desse contexto para ver se a teoria viaja, e o que muda quando viaja.

A contribuição é comparada: as conclusões da literatura "may not extend to other countries where litigation and judicial review are subject to greater political resistance" (p. 322).

O que a teoria obriga a observar

Que observações a teoria exige

Quais observações teriam de se concretizar para que a teoria seja verdadeira?

A pergunta é de King, Keohane e Verba (1994), e o artigo a responde de forma explícita: a Figura 2 diz, para cada atividade, que vestígio se espera achar. No process tracing, a evidência vale pelo encaixe na sequência do caso, e não pela quantidade (Brady e Collier 2004).

Causas de reformas preventivas: conflito e resistência

Contexto: baixa litigiosidade e revisão judicial fraca, como na Noruega.
Mecanismo: conflito burocrático e resistência política à revisão judicial.



Figura 2 de Pavone e Stiansen (2022, p. 328), trajetória de baixo, traduzida (CC BY 4.0).

Vestígios esperados: conflito burocrático e resistência

Adotar política que descumpre

Quem: formuladores recalcitrantes
Vestígio: notícias e documentos da adoção.

Tradução da Figura 2 (p. 328), trajetória de baixo.

Vestígios esperados: conflito burocrático e resistência

Adotar política que descumpre	Soar alarmes internos
Quem: formuladores recalcitrantes **Vestígio:** notícias e documentos da adoção.	**Quem:** servidores insatisfeitos **Vestígio:** servidores questionando a política.

Tradução da Figura 2 (p. 328), trajetória de baixo.

Vestígios esperados: conflito burocrático e resistência

Adotar política que descumpre

Quem: formuladores recalcitrantes
Vestígio: notícias e documentos da adoção.

Soar alarmes internos

Quem: servidores insatisfeitos
Vestígio: servidores questionando a política.

Ignorar os insatisfeitos

Quem: formuladores recalcitrantes
Vestígio: autoridades rejeitando as dúvidas.

Tradução da Figura 2 (p. 328), trajetória de baixo.

Vestígios esperados: conflito burocrático e resistência

Adotar política que descumpre

Quem: formuladores recalcitrantes
Vestígio: notícias e documentos da adoção.

Soar alarmes internos

Quem: servidores insatisfeitos
Vestígio: servidores questionando a política.

Ignorar os insatisfeitos

Quem: formuladores recalcitrantes
Vestígio: autoridades rejeitando as dúvidas.

Ameaçar acionar o tribunal

Quem: servidores insatisfeitos
Vestígio: a ameaça registrada e o governo agindo para obstruir.

Tradução da Figura 2 (p. 328), trajetória de baixo.

O caso norueguês e as três explicações

O caso: Noruega, NAV e Tribunal da EFTA

Acordo do EEE	Fora da União Europeia, a Noruega segue o direito europeu, que proíbe negar benefício a quem mora ou viaja em outro país do EEE.
NAV	Agência do Ministério do Trabalho que concede os benefícios; exigia residência e autorização prévia para viajar.
NIC (Trygderetten)	Instância recursal administrativa do mesmo ministério, que se vê como órgão "quase judicial".
Ministério do Trabalho	Cúpula política: aprova ou barra mudanças de prática da NAV.
Tribunal da EFTA	Interpreta o acordo; pouco acionado, só dá opiniões consultivas e pode ser consultado pela NIC.

Caso difícil, segundo os autores: sem tradição de revisão judicial, hostil a cortes internacionais, corporativista e com um tribunal fraco. Pavone e Stiansen (2022, p. 326-329).

Descumprimento por pelo menos dez anos

2.400

casos decididos em violação às regras do EEE, com perda de benefício

78

pessoas condenadas por fraude contra a seguridade

48

pessoas presas indevidamente

Benefícios em dinheiro condicionados a residir na Noruega, como o auxílio-doença (lei de 2006). Pavone e Stiansen (2022, p. 329); em 28/10/2019 a ministra do Trabalho admite a violação e anuncia revisão dos casos e reparação.

O custo do descumprimento: um caso

Pavone e Stiansen (2022, p. 329)

> One resident of Norway since 1982 who was slapped with a two-month jail sentence and deportation notice for visiting his ailing mother in Greece would later tell the press that "this case has ruined my life"

Morador da Noruega desde 1982, foi condenado a dois meses de prisão e recebeu ordem de deportação por visitar a mãe doente na Grécia. O depoimento saiu na imprensa depois que o governo admitiu a violação, e os jornais falaram no "maior escândalo do bem-estar social de todos os tempos" (p. 329).

Três explicações para a reforma

X_1: gerencial

A Noruega reformou quando soube que descumpria o direito europeu.

A explicação gerencial é a que o próprio governo norueguês deu em público (p. 329).

Três explicações para a reforma

X_1: gerencial

A Noruega reformou quando soube que descumpria o direito europeu.

X_2 via m_1: existente

Grupos de interesse ameaçaram litigar.

A explicação gerencial é a que o próprio governo norueguês deu em público (p. 329).

Três explicações para a reforma

X_1: gerencial

A Noruega reformou quando soube que descumpria o direito europeu.

X_2 via m_1: existente

Grupos de interesse ameaçaram litigar.

X_2 via m_2: dos autores

Um conflito dentro da burocracia gerou uma ameaça de controle judicial, e o governo reformou para impedir que o caso chegasse à corte.

A explicação gerencial é a que o próprio governo norueguês deu em público (p. 329).

Paralelo brasileiro: a proibição das bets

Em 25/09/2026, em plena campanha, Lula assinou a medida provisória que proíbe as bets e a justificou com as histórias de quem sofria com apostas. É a forma de X_1: a decisão viria de informação nova.

Explicação oficial

Informação: as histórias ouvidas em encontro com vítimas, em 13/09.

Paralelo brasileiro: a proibição das bets

Em 25/09/2026, em plena campanha, Lula assinou a medida provisória que proíbe as bets e a justificou com as histórias de quem sofria com apostas. É a forma de X_1: a decisão viria de informação nova.

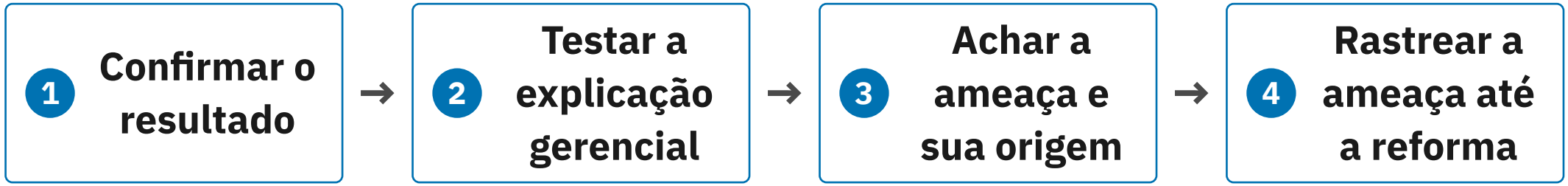
Explicação oficial	Rival
Informação: as histórias ouvidas em encontro com vítimas, em 13/09.	Uso eleitoral da medida.

Paralelo brasileiro: a proibição das bets

Em 25/09/2026, em plena campanha, Lula assinou a medida provisória que proíbe as bets e a justificou com as histórias de quem sofria com apostas. É a forma de X_1: a decisão viria de informação nova.

Explicação oficial	Rival	O que separaria as duas
Informação: as histórias ouvidas em encontro com vítimas, em 13/09.	Uso eleitoral da medida.	Como no artigo, a data: se o dano já era conhecido havia anos, o relato não explica o momento.

Tabela 2: o procedimento, passo a passo



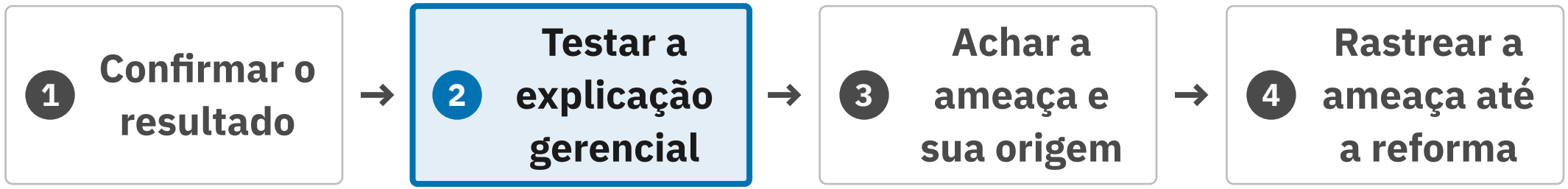
A Tabela 2 de Pavone e Stiansen (2022, p. 328) organiza o teste em quatro passos, do resultado para trás: primeiro se confirma o que se quer explicar, depois se descarta a rival, e só então se rastreia o mecanismo.

Tabela 2: o procedimento, passo a passo



Pergunta	Houve reforma?
Em jogo	Y
No caso	Sim: mudança limitada em fev.–mar. de 2019 e reforma ampla em out. de 2019.

Tabela 2: o procedimento, passo a passo



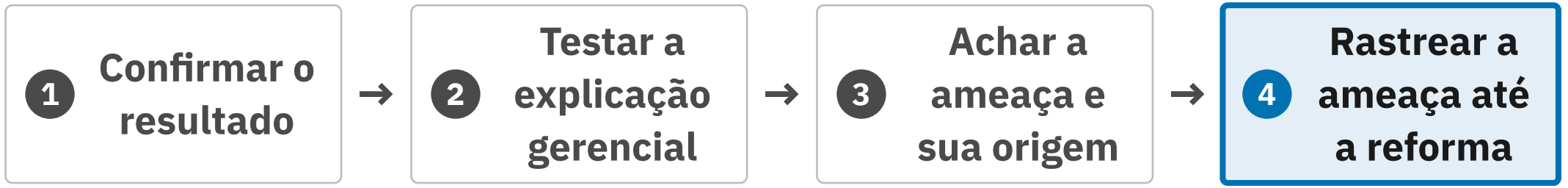
Pergunta	A informação nova sobre a obrigação levou o governo a reagir?
Em jogo	X_1
No caso	Não: dez anos de alertas, de dentro e de fora, sem mudança.

Tabela 2: o procedimento, passo a passo

1 Confirmar o resultado	→	2 Testar a explicação gerencial	→	**3 Achar a ameaça e sua origem**	→	4 Rastrear a ameaça até a reforma

Pergunta	Houve ameaça de revisão judicial? Veio de litígio de grupos ou de conflito na burocracia?
Em jogo	X_2, por m_1 ou m_2
No caso	A ameaça veio da NIC, sem campanha de litígio: conflito burocrático.

Tabela 2: o procedimento, passo a passo



Pergunta	A reforma veio de apoio ou de resistência ao controle judicial?
Em jogo	m_1 ou m_2
No caso	Reforma mínima, desenhada para evitar a consulta: resistência.

O que o arquivo mostra

Teste de X_1: os alertas que não mudaram nada

Quando	Alerta ignorado
2009	Auditoria interna: a diretoria da NAV já duvidava da legalidade.
2013	O ministério barra proposta de afrouxar a autorização para viajar.
2014–2015	Servidores levantam a dúvida em fórum interno, sem resposta.
2015–2017	Queixa à ESA; o governo informa errado, e a ESA arquiva.
2017	Caso *Tolley*: a Noruega apoia o Reino Unido no TJUE e perde.
2017–2018	A NIC decide contra a NAV ao menos nove vezes; a NAV não muda nem recorre.

Pavone e Stiansen (2022, p. 329-331). Conclusão dos autores: X_1 não explica por que a reforma não veio antes.

Conclusão do teste de X_1

Pavone e Stiansen (2022, p. 330)

> Thus even if Norway's initial noncompliance could be partially attributed to insufficient legal knowledge consistent with managerial theories, this explanation cannot account for why reforms were not enacted well before 2019 once information became abundant.

Em resumo: a falta de conhecimento pode explicar o começo do descumprimento, mas não por que a reforma esperou até 2019, quando a informação já sobrava.

O que o arquivo mostrou para cada atividade de m_2

Atividade prevista	O que os autores encontraram
Soar alarmes internos	Auditoria de 2009, fórum interno de 2014–2015 e as decisões da NIC (p. 330-331).
Ignorar os insatisfeitos	A NAV não muda a prática nem recorre das decisões da NIC (p. 331).
Ameaçar acionar o tribunal	Cartas da NIC de 19/11 e 07/12/2018 (p. 332).
Obstruir a revisão	A NAV pergunta ao Ministério das Relações Exteriores se dá para impedir a consulta (p. 332).
Reformar o mínimo	Só casos futuros e estadas curtas, sem reparação (p. 333).

Que evidência separa as explicações

Contra m_1

Nenhum sinal, no arquivo ou na imprensa, de campanha de litígio contra a política. Só uma queixa isolada à ESA.

Pavone e Stiansen (2022, p. 327 e 330-332).

Que evidência separa as explicações

Contra m_1	A favor de m_2
Nenhum sinal, no arquivo ou na imprensa, de campanha de litígio contra a política. Só uma queixa isolada à ESA.	Servidores de uma instância do próprio governo ameaçando acionar o tribunal, sem pressão de litígio externo.

Pavone e Stiansen (2022, p. 327 e 330-332).

Que evidência separa as explicações

Contra m_1	A favor de m_2	Contra X_1
Nenhum sinal, no arquivo ou na imprensa, de campanha de litígio contra a política. Só uma queixa isolada à ESA.	Servidores de uma instância do próprio governo ameaçando acionar o tribunal, sem pressão de litígio externo.	Sequência: a reforma vem semanas depois da ameaça, e não depois de dez anos de informação.

Pavone e Stiansen (2022, p. 327 e 330-332).

A força da evidência e das fontes

De onde vem a evidência

Transparência

As fontes estão num apêndice público, o TRAX, citado item a item (Moravcsik 2014). É um mérito do artigo.

De onde vem a evidência

Transparência

As fontes estão num apêndice público, o TRAX, citado item a item (Moravcsik 2014). É um mérito do artigo.

Correspondência interna

Escrita por quem não esperava publicidade, o que a torna mais crível (p. 327).

De onde vem a evidência

Transparência

As fontes estão num apêndice público, o TRAX, citado item a item (Moravcsik 2014). É um mérito do artigo.

Correspondência interna

Escrita por quem não esperava publicidade, o que a torna mais crível (p. 327).

Arquivo liberado por interessados

Veio da auditoria da própria NAV e da comissão nomeada pelo governo, depois do escândalo.

De onde vem a evidência

Transparência

As fontes estão num apêndice público, o TRAX, citado item a item (Moravcsik 2014). É um mérito do artigo.

Correspondência interna

Escrita por quem não esperava publicidade, o que a torna mais crível (p. 327).

Arquivo liberado por interessados

Veio da auditoria da própria NAV e da comissão nomeada pelo governo, depois do escândalo.

Uma voz com interesse

Baudenbacher, ex-presidente do Tribunal da EFTA, sustenta a leitura e escreveu livros contra essa política.

Limitado ao que foi registrado

Cálculo registrado

A preocupação entrou no cálculo, e sabemos porque a NAV escreveu ao ministério.

Pavone e Stiansen (2022, p. 332-333), com base em Internrevisjonen (2019, p. 48).

Limitado ao que foi registrado

Cálculo registrado

A preocupação entrou no cálculo, e sabemos porque a NAV escreveu ao ministério.

Reunião sem ata

O encontro entre NAV e ministério de 18/01/2019 não tem ata, em desvio do procedimento padrão.

Pavone e Stiansen (2022, p. 332-333), com base em Internrevisjonen (2019, p. 48).

Limitado ao que foi registrado

Cálculo registrado

A preocupação entrou no cálculo, e sabemos porque a NAV escreveu ao ministério.

Reunião sem ata

O encontro entre NAV e ministério de 18/01/2019 não tem ata, em desvio do procedimento padrão.

Parecer sigiloso

O parecer do Attorney General que teria orientado a ampliação segue fechado.

Pavone e Stiansen (2022, p. 332-333), com base em Internrevisjonen (2019, p. 48).

Process tracing e análise documental

- Além do arquivo, o artigo usa declarações públicas: o relato oficial, dado depois do escândalo, que o arquivo permite conferir.

Process tracing e análise documental

- Além do arquivo, o artigo usa declarações públicas: o relato oficial, dado depois do escândalo, que o arquivo permite conferir.
- E quando não há esses documentos?

Process tracing e análise documental

- Além do arquivo, o artigo usa declarações públicas: o relato oficial, dado depois do escândalo, que o arquivo permite conferir.
- E quando não há esses documentos?
- Documento ou entrevista retrospectiva: o que cada um mostra e o que cada um esconde?

Graus diferentes de segurança sobre os resultados

Suspensão, dez. 2018

A NAV para de processar as queixas semanas depois da carta da NIC. **Segurança: alta**, pela sequência.

Os autores reconhecem e discutem essa limitação (p. 333).

Graus diferentes de segurança sobre os resultados

Suspensão, dez. 2018	Reforma limitada, 2019
A NAV para de processar as queixas semanas depois da carta da NIC. **Segurança: alta**, pela sequência.	Só casos futuros e estadas curtas. A carta da NAV liga a mudança à consulta. **Segurança: alta**, pelo documento.

Os autores reconhecem e discutem essa limitação (p. 333).

Graus diferentes de segurança sobre os resultados

Suspensão, dez. 2018	Reforma limitada, 2019	Ampliação, out. 2019
A NAV para de processar as queixas semanas depois da carta da NIC. **Segurança: alta**, pela sequência.	Só casos futuros e estadas curtas. A carta da NAV liga a mudança à consulta. **Segurança: alta**, pelo documento.	Revisão de casos e reparação. Parecer do Attorney General segue sigiloso. **Segurança: baixa**, explicação aberta.

Os autores reconhecem e discutem essa limitação (p. 333).

Causa do início, não da abrangência

Pavone e Stiansen (2022, p. 333)

> Eventually, government officials implemented reforms encompassing all stays in the EEA area, committing to reopening old cases and compensating victims. The archival evidence does not enable us to conclusively identify what motivated ramping up the reforms shortly before publicizing them, as the Attorney General's advisory opinion that allegedly guided this decision remains confidential

Demonstrado

A ameaça da NIC causou o início da reforma, em 2019.

Causa do início, não da abrangência

Pavone e Stiansen (2022, p. 333)

> Eventually, government officials implemented reforms encompassing all stays in the EEA area, committing to reopening old cases and compensating victims. The archival evidence does not enable us to conclusively identify what motivated ramping up the reforms shortly before publicizing them, as the Attorney General's advisory opinion that allegedly guided this decision remains confidential

Demonstrado	Em aberto
A ameaça da NIC causou o início da reforma, em 2019.	O que a ampliou em outubro, com revisão de casos e reparação.

Alcance e inferência

Quão ampla é a contribuição

O desenho não estabelece, por si só

- Com que frequência ameaças semelhantes produzem reformas.
- Se a hostilidade aos tribunais aumenta ou diminui essa frequência.
- Quais condições distinguem ameaças bem-sucedidas de ameaças ignoradas.
- Quão disseminada é essa trajetória entre países ou áreas de política pública.

O artigo oferece **evidência de que o mecanismo pode operar**. É o que a tese central pede: "courts can prompt preemptive reforms" é uma afirmação de possibilidade.

Contribuição real, mas de alcance pequeno: explicar ou prever tudo pediria muitos estudos de caso. É limite da pesquisa em geral, ou da pesquisa social?

Bayesiano em um parágrafo

Os autores declaram "a Bayesian inferential logic" (p. 327). No resto do texto, o vocabulário some:

Termo	Onde aparece no artigo
Bayesian, *confidence*	Só no parágrafo de método da p. 327.
prior, *likelihood*	Só no sentido comum: "prior authorization", "likelihood of referrals".
posterior, peso de cada evidência	Em lugar nenhum.

Sem a palavra, o texto seria quase o mesmo.

Para discutir

Teorizar é argumentar sobre observações

Não é demonstração da realidade: é a melhor conclusão possível com o material. Então, o que torna um argumento melhor que outro? O artigo oferece três critérios:

Rivais eliminadas

Cada explicação alternativa recebe um teste com evidência própria.

Teorizar é argumentar sobre observações

Não é demonstração da realidade: é a melhor conclusão possível com o material. Então, o que torna um argumento melhor que outro? O artigo oferece três critérios:

Rivais eliminadas

Cada explicação alternativa recebe um teste com evidência própria.

Fontes criticadas

Quem escreveu, para quem, e esperando ou não publicidade.

Teorizar é argumentar sobre observações

Não é demonstração da realidade: é a melhor conclusão possível com o material. Então, o que torna um argumento melhor que outro? O artigo oferece três critérios:

Rivais eliminadas

Cada explicação alternativa recebe um teste com evidência própria.

Fontes criticadas

Quem escreveu, para quem, e esperando ou não publicidade.

Evidência aberta

O leitor pode refazer o caminho pelo apêndice de transparência.

A ciência social prevê bem o passado

Em 2026, as pesquisas eleitorais erraram nos EUA, que subestimaram os democratas nas midterms, e no Brasil, no segundo turno de Lula.

A explicação mais citada é que mudou quem vota. No Brasil, a abstenção caiu do primeiro para o segundo turno, contra o padrão; nos EUA, há quem atribua o erro à troca de voto, e não ao comparecimento. A literatura descreve bem a população que já votou; quando ela muda, a previsão falha.

Três respostas a esse limite

Pequenos passos

Teorias de médio alcance (Merton 1968): acumular mecanismos, não leis gerais.

Três respostas a esse limite

Pequenos passos

Teorias de médio alcance (Merton 1968): acumular mecanismos, não leis gerais.

Explicar não é prever

O process tracing reconstrói um caso. Prever exige saber quando o mecanismo dispara.

Três respostas a esse limite

Pequenos passos

Teorias de médio alcance (Merton 1968): acumular mecanismos, não leis gerais.

Explicar não é prever

O process tracing reconstrói um caso. Prever exige saber quando o mecanismo dispara.

Os atores aprendem

O efeito sombra é antecipação: quem lê o artigo pode esconder melhor a sombra.

Caso único, mas não sem contrafactual

O process tracing permite inferir a partir de um caso único?

As rivais

Cada explicação alternativa é um "e se" testado contra a evidência do próprio caso: X_1 e m_1 perdem.

Caso único, mas não sem contrafactual

O process tracing permite inferir a partir de um caso único?

As rivais

Cada explicação alternativa é um "e se" testado contra a evidência do próprio caso: X_1 e m_1 perdem.

O tempo

Se fosse falta de informação, a reforma teria vindo anos antes. Veio semanas depois da ameaça.

Caso único, mas não sem contrafactual

O process tracing permite inferir a partir de um caso único?

As rivais

Cada explicação alternativa é um "e se" testado contra a evidência do próprio caso: X_1 e m_1 perdem.

O tempo

Se fosse falta de informação, a reforma teria vindo anos antes. Veio semanas depois da ameaça.

O que falta

A comparação com outros países. E um caso mostra que o mecanismo pode operar, não que é comum.